GOBIERNO REGIONAL DE O'HIGGINS

División de Administración y Finanzas · Unidad de Compras

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Versión 2026

Aprobado por	Resolución Exenta N° 0418, de 30-01-2026
Elaborado por	Unidad de Compras
Revisado por	División Jurídica y Unidad de Control
Vigencia	Desde su aprobación y hasta su reemplazo
Consultas	compras.ficticio@ejemplo.cl · anexo 2240

1. Objetivo y alcance

Este manual establece los procedimientos internos que el Gobierno Regional de O'Higgins aplica para la compra de bienes y la contratación de servicios regidos por la Ley N° 19.886. Es obligatorio para todas las divisiones y unidades del servicio. No se aplica a los contratos de obra pública ni a las transferencias a otras instituciones, que tienen sus propios procedimientos.

2. Marco normativo

- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, modificada por la Ley N° 21.634, de 2023.
- Decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886.
- Ley N° 21.131, que establece el pago a 30 días.
- Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.
- Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares.
- Directivas e instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra).

3. Actores y responsabilidades

Actor	Responsabilidades principales
Unidad requirente	Detecta la necesidad, elabora la solicitud de compra y las especificaciones técnicas, y propone al administrador del contrato.
Unidad de Compras	Elige el procedimiento, publica los procesos en Mercado Público, emite las órdenes de compra y asesora a las unidades requirentes.
Jefatura de la División de Administración y Finanzas	Autoriza las solicitudes de compra y firma las órdenes de compra hasta 1.000 UTM.
Administrador Regional	Firma las resoluciones de bases, adjudicación y contratos superiores a 1.000 UTM.
Comisión evaluadora	Evalúa las ofertas según las bases y emite el informe de evaluación. Sus integrantes firman una declaración de ausencia de conflictos de interés.
Administrador del contrato	Supervisa la ejecución, emite la recepción conforme, propone multas y controla las garantías.
Unidad de Contabilidad y Tesorería	Registra el devengo, paga las facturas y custodia las garantías.

4. Plan Anual de Compras

Cada división informa sus necesidades de compra a la Unidad de Compras a más tardar el 30 de noviembre del año anterior. La Unidad de Compras consolida el Plan Anual de Compras (PAC), que debe publicarse en Mercado Público **hasta el 31 de enero** de cada año. El PAC puede modificarse durante el año, en forma fundada, informando la modificación en el portal.

5. Procedimientos de compra

Antes de iniciar cualquier procedimiento, la Unidad de Compras revisa si el bien o servicio está disponible en el catálogo de **convenio marco**. Si está disponible en condiciones convenientes, se compra por esa vía.

Procedimiento	Cuándo se usa	Plazo mínimo de publicación
Convenio marco	El bien o servicio está en el catálogo. Si la compra supera 1.000 UTM es una "gran compra" y requiere publicar una intención de compra.	Gran compra: 10 días hábiles para la intención de compra
Compra ágil	Compras de hasta 100 UTM.	Según las condiciones del portal

Procedimiento	Cuándo se usa	Plazo mínimo de publicación
Licitación pública	Regla general cuando no aplica convenio marco ni compra ágil.	Menos de 100 UTM: 5 días corridos 100 a menos de 1.000 UTM: 10 días corridos 1.000 a menos de 5.000 UTM: 20 días corridos 5.000 UTM o más: 30 días corridos
Licitación privada	Solo si una licitación pública fue declarada desierta.	Igual que la licitación pública
Trato directo	Solo en las causales que establece la ley y el reglamento, mediante resolución fundada.	Publicación de la resolución en el portal

Los plazos de publicación de las licitaciones de 1.000 UTM o más pueden reducirse solo en los casos que permite el reglamento y siempre que se fundamente en las bases.

6. Plazos internos para solicitar una compra

Para que la compra esté disponible a tiempo, la unidad requirente debe enviar la solicitud a la Unidad de Compras con la siguiente anticipación, contada desde la fecha en que necesita el bien o servicio:

Procedimiento	Anticipación mínima
Compra ágil	5 días hábiles
Convenio marco (sin gran compra)	10 días hábiles
Licitación de menos de 100 UTM	15 días hábiles
Licitación de 100 a menos de 1.000 UTM	25 días hábiles
Licitación de 1.000 UTM o más, o gran compra	40 días hábiles
Trato directo	10 días hábiles

7. Solicitud de compra

La solicitud de compra se ingresa en el formulario institucional y debe contener:

1. Descripción del bien o servicio y cantidad.
2. Especificaciones técnicas o términos de referencia, cuando corresponda.
3. Monto estimado, con al menos una cotización o referencia de precio.
4. Certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por la Unidad de Presupuesto.
5. Visto bueno de la jefatura de la división requirente.
6. Nombre del funcionario propuesto como administrador del contrato, para compras superiores a 100 UTM.

8. Garantías

El Gobierno Regional exige garantía de fiel cumplimiento en todas las contrataciones superiores a **1.000 UTM**, por un **5% del valor total del contrato**, con una vigencia mínima igual al plazo del contrato más 90 días corridos. En contrataciones menores, la exigencia es opcional y debe justificarse en las bases.

La Unidad de Contabilidad y Tesorería custodia las garantías y avisa al administrador del contrato **30 días corridos antes** de su vencimiento. Si el contrato sigue vigente, el administrador debe solicitar al proveedor la renovación o reemplazo de la garantía antes de su vencimiento. Si el proveedor no la renueva, el administrador informa a la Unidad de Compras para evaluar el cobro de la garantía y el término del contrato.

9. Recepción conforme y pago

- El administrador del contrato emite la recepción conforme dentro de **8 días hábiles** desde la entrega del bien o la prestación del servicio.
- Si la factura tiene errores o no corresponde a lo recibido, se reclama en el Servicio de Impuestos Internos dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción.
- Las facturas se pagan dentro de **30 días corridos** desde su recepción, conforme a la Ley N° 21.131.
- En los contratos de servicios con personal, el pago requiere el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) del mes respectivo.

10. Gestión de contratos

El administrador del contrato debe mantener un registro de la ejecución, con las recepciones, multas aplicadas, modificaciones y vencimientos de garantías. Al término de cada contrato, evalúa al proveedor en Mercado Público. Las multas se aplican por resolución fundada, previo traslado al proveedor por 5 días hábiles para presentar descargos.

11. Probidad

- Está prohibido fraccionar una compra para eludir un procedimiento o un umbral.
- Durante una licitación, toda comunicación con los oferentes se realiza exclusivamente por el foro del portal.
- Las reuniones con proveedores fuera de un proceso de compra, solicitadas por ellos a autoridades o funcionarios que son sujetos pasivos, se registran según la Ley N° 20.730.
- Quien tenga un conflicto de interés con un oferente debe abstenerse de participar en el proceso e informarlo por escrito a su jefatura.

12. Preguntas frecuentes

1. ¿Qué procedimiento uso para una compra de menos de 100 UTM? Compra ágil, salvo que el bien o servicio esté en convenio marco en condiciones más convenientes. Ver numeral 5.

2. ¿Con cuánta anticipación pido una compra que requiere licitación por 500 UTM? Con 25 días hábiles de anticipación a la fecha en que necesita el bien o servicio. Ver numeral 6.

3. ¿Qué es una gran compra? Una compra por convenio marco superior a 1.000 UTM. Requiere publicar una intención de compra durante 10 días hábiles. Ver numeral 5.

4. ¿Cuándo se exige garantía de fiel cumplimiento y por cuánto? En contrataciones superiores a 1.000 UTM, por el 5% del valor total del contrato. Ver numeral 8.

5. ¿Quién emite la recepción conforme y en qué plazo? El administrador del contrato, dentro de 8 días hábiles desde la entrega del bien o servicio. Ver numeral 9.

6. ¿En qué plazo se pagan las facturas? Dentro de 30 días corridos desde su recepción. Ver numeral 9.

7. ¿Puedo dividir una compra grande en varias compras ágiles? No. El fraccionamiento está prohibido. Ver numeral 11.

8. ¿Puedo hablar con un proveedor que está participando en una licitación? No. Toda comunicación se hace por el foro del portal. Ver numeral 11.

9. ¿Hasta cuándo se publica el Plan Anual de Compras? Hasta el 31 de enero de cada año. Ver numeral 4.

10. ¿Qué hago si la garantía de un contrato vigente está por vencer? Solicitar al proveedor su renovación o reemplazo antes del vencimiento. Tesorería avisa 30 días antes. Ver numeral 8.